Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
3ª Vara Cível Residual

Processo nº 0836751-52.2014.8.12.0001
Classe: Procedimento Comum Cível - Planos de Saúde
Requerente:MARIA MARIZETE SANTOS BELCHIOR DOS REIS
Requerido: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico

Vistos...

Cuidam os presentes autos de uma nominada **Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores Pagos Indevidamente** ajuizada por **Maria Marizete Santos Belchior dos Reis** em desfavor de **Unimed Campo Grande MS - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda**, ambas devidamente qualificadas neste encarte.

Alega a autora, em síntese, que aderiu a contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares ofertado pela ré através de convênio firmado com a Associação Brasileira de Odontologia Seção Mato Grosso do Sul – Registro ANS n. 31.2851, em 01/04/2001, acomodação enfermaria, tendo como dependente Paulo Belchior dos Reis, pessoa também idosa.

Afirma, ainda, que as mensalidades de ambos sofreram dois reajustes abusivos, o primeiro de 63,37% (sessenta e três e trinta e sete por cento) aplicável à faixa etária de 60-69 anos e o segundo de 31,69% (trinta e um e sessenta e nove por cento) aplicável à faixa etária a partir de 70 (setenta) anos, cumulando o percentual de 95,06%, prática que considera ilegal e discriminatória.

Em virtude disso, postula o deferimento liminar da inversão do ônus da prova requerida, a fim de a parte ré exibir os reajustes por faixa etária seguidos para o tipo de acomodação da requerente desde 01/04/2001 e os valores correspondentes à faixa etária de 50-59 anos no referido contrato, aditivos contratuais firmados desde 2002 e relatórios de pagamentos das prestações mensais efetuadas pela requerente e seu dependente desde a data de sua inclusão. Ao final, pede o reconhecimento da ilegalidade dessa conduta praticada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 25/06/2019 às 09:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836751-52.2014.8.12.0001 e código r7PpE81a.

pela empresa ré e pela manutenção das mensalidades nos valores cobrados anteriormente às mudanças de faixa etária de idosos, bem como a condenação da requerida ao ressarcimento dos valores indevidamente cobrados não prescritos, incluindo as vincendas no curso do processo, tudo sem prejuízo dos consectários sucumbenciais de estilo.

Com a inicial colacionou os documentos de p. 10/57.

Sobreveio emenda à inicial no tocante à atualização dos valores perseguidos às p. 60/62.

Na decisão de p. 64/66 foi decretada a inversão do ônus da prova, bem como deferido o pedido de prioridade processual (Estatuto do Idoso).

Novo pedido de emenda à inicial às p. 69/71 (repetida às p. 72/74), desta feita sobre o período das diferenças das parcelas mensais pretendidas, para que seja correspondente aos 10 (dez) anos anteriores ao da propositura da ação, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Citada, a parte ré ofertou contestação (p. 77/91) aduzindo, inicialmente, prejudicial meritória de prescrição para discussão sobre a majoração das mensalidades da autora e seu dependente em razão de mudança de faixa etária para 60 (sessenta anos), ambas ocorridas há mais de 10 (dez) anos. Na sequência, esclareceu a evolução das mensalidades da requerente e seu dependente, afirmando que as previsões e percentuais de reajuste por mudança de faixa etária constam expressamente no contrato empresarial firmado entre a requerida e a Associação Brasileira de Odontologia – Seção MS e respectivos aditivos, não havendo ilegalidade em seus termos, salientando que o mesmo é anterior ao Estatuto do Idoso e está de acordo com a legislação de regência vigente à época, bem como que inexiste vedação legal à variação das mensalidades dos planos de saúde em razão da idade do beneficiário, que ocorre para fins de equilíbrio econômico do contrato e não possui caráter discriminatório ou segregativo.

Por tais motivos, postula pela improcedência das pretensões

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 25/06/2019 às 09:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836751-52.2014.8.12.0001 e código r7PpE81a.

deduzidas e, em caso de entendimento diverso, seja aplicada às mensalidades da requerente e seu dependente o percentual de reajuste de 26,99%, o mesmo fixado para a faixa etária anterior (50-59 anos), a fim de se preservar a viabilidade do contrato firmado entre as partes.

Exibiu a documentação de p. 92/233.

Réplica encartada às p. 234/249.

Realizada audiência (p. 271/273), restou infrutífera a tentativa de conciliação entre as partes. Em fase de saneamento do processo, foi postergada a análise da arguição de prescrição para sentença e deferido o único pedido de produção de provas formulado - o pericial.

Sobreveio laudo pericial contábil às p. 315/345 e, diante dos questionamentos da parte ré de p. 355/356, o complemento de p. 367/368, sobre o qual se manifestaram as partes às p. 372 e 373/375.

Encerrada a instrução processual, concedeu-se prazo para as partes apresentarem alegações finais (p. 373), sobrevindo as da autora às p. 379/381 e da parte ré às p. 382/389, acompanhada de julgados de p. 390/590 (repetidos às p. 591/298 e 600/800, respectivamente).

Eis um breve relato do essencial. **Decido**.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

Não vinga a pretensão deduzida.

Primeiramente, cumpre acolher parcialmente a insurgência da requerida com relação à prejudicial de prescrição alegada.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já firmou tese sobre

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 25/06/2019 às 09:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836751-52.2014.8.12.0001 e código r7PpE81a.

o tema em sede de recurso repetitivo (tema 610), consolidando o entendimento de que nas relações jurídicas de trato sucessivo o contratante, durante a vigência do contrato, pode requerer a qualquer tempo a revisão de cláusula que entenda ser abusiva ou ilegal, mas nesses casos a pretensão condenatória, prescritível, é que deve nortear a análise do prazo aplicável para a perseguição dos efeitos que decorrem da invalidade do contrato.

A propósito (sem destaques no original):

> *RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. ALEGADO CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA CONTINUATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2. CASO CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO CONVERGE COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, § 1º, II DO CC/2002. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.*
>
> *1. Em se tratando de ação em que o autor, ainda durante a vigência do contrato, pretende, no âmbito de relação de trato sucessivo, o reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual com a consequente restituição dos valores pagos indevidamente, torna-se despicienda a discussão acerca de ser caso de nulidade absoluta do negócio jurídico – com provimento jurisdicional de natureza declaratória pura, o que levaria à imprescritibilidade da pretensão – ou de nulidade relativa – com provimento jurisdicional de natureza constitutiva negativa, o que atrairia os prazos de decadência, cujo início da contagem, contudo, dependeria da conclusão do contrato (CC/2002, art. 179). Isso porque a pretensão última desse tipo de demanda, partindo-se da premissa de ser a cláusula contratual abusiva ou ilegal, é de natureza condenatória, fundada no ressarcimento de pagamento indevido, sendo, pois, alcançável pela prescrição. Então, estando o contrato ainda em curso, esta pretensão condenatória, prescritível, é que deve nortear a análise do prazo aplicável para a perseguição dos efeitos*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 25/06/2019 às 09:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836751-52.2014.8.12.0001 e código r7PpE81a.

financeiros decorrentes da invalidade do contrato.

2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.

3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002.

4. É da invalidade, no todo ou em parte, do negócio jurídico, que nasce para o contratante lesado o direito de obter a restituição dos valores pagos a maior, porquanto o reconhecimento do caráter ilegal ou abusivo do contrato tem como consequência lógica a perda da causa que legitimava o pagamento efetuado. A partir daí fica caracterizado o enriquecimento sem causa, derivado de pagamento indevido a gerar o direito à repetição do indébito (arts. 182, 876 e 884 do Código Civil de 2002).

5. A doutrina moderna aponta pelo menos três teorias para explicar o enriquecimento sem causa: a) a teoria unitária da deslocação patrimonial; b) a teoria da ilicitude; e c) a teoria da divisão do instituto. Nesta última, basicamente, reconhecidas as origens distintas das anteriores, a estruturação do instituto é apresentada de maneira mais bem elaborada, abarcando o termo causa de forma ampla, subdividido, porém, em categorias mais comuns (não exaustivas), a partir dos variados significados que o vocábulo poderia fornecer, tais como o enriquecimento por prestação, por intervenção, resultante de despesas efetuadas por outrem, por desconsideração de patrimônio ou por outras causas.

6. No Brasil, antes mesmo do advento do Código Civil de 2002, em que há expressa previsão do instituto (arts. 884 a 886), doutrina e jurisprudência já admitiam o enriquecimento sem causa como fonte de obrigação, diante da vedação do locupletamento ilícito.

7. O art. 884 do Código Civil de 2002 adota a doutrina da divisão do instituto, admitindo, com isso, interpretação mais ampla a albergar o termo causa tanto no sentido de atribuição patrimonial (simples deslocamento patrimonial), como no sentido negocial (de origem contratual, por exemplo), cuja ausência, na modalidade de enriquecimento por prestação, demandaria um exame subjetivo, a partir da não obtenção da finalidade almejada com a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 25/06/2019 às 09:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836751-52.2014.8.12.0001 e código r7PpE81a.

prestação, hipótese que mais se adequada à prestação decorrente de cláusula indigitada nula (ausência de causa jurídica lícita).

8. Tanto os atos unilaterais de vontade (promessa de recompensa, arts. 854 e ss.; gestão de negócios, arts. 861 e ss.; pagamento indevido, arts. 876 e ss.; e o próprio enriquecimento sem causa, art. 884 e ss.) como os negociais, conforme o caso, comportam o ajuizamento de ação fundada no enriquecimento sem causa, cuja pretensão está abarcada pelo prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002.

9. A pretensão de repetição do indébito somente se refere às prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da ação (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002; art. 219, caput e § 1º, CPC/1973; art. 240, § 1º, do CPC/2015).

*10. **Para os efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo, fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002**.*

11. Caso concreto: Recurso especial interposto por Unimed Nordeste RS Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda. a que se nega provimento.

(STJ, REsp 1360969/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, J: 10/08/2016, DJe: 19/09/2016)

Sendo assim, é aplicável ao caso o prazo prescricional previsto no art. 206, § 3.º, IV, do CC/2002, compreendido no interregno anterior à data do ajuizamento da ação. E como a ação foi ajuizada em 14/11/2014 (vide propriedades da petição inicial), os valores referentes ao triênio anterior (14/11/2011) estão fulminados pela prescrição.

Quanto ao mérito propriamente dito da questão, que se refere à possibilidade de reajuste de plano de saúde por mudança de faixa etária para 60 (sessenta) e 70 (setenta) anos de idade, após a vigência do Estatuto do Idoso, tenho que não assiste razão à parte autora.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça ao enfrentar a questão em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 952), fixou tese pela validade da cláusula de aumento de mensalidade em plano de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 25/06/2019 às 09:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836751-52.2014.8.12.0001 e código r7PpE81a.

saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário, desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Eis (destaques nosso):

> *RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.*
>
> *1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).*
>
> *2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.*
>
> *3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.*
>
> *4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).*
>
> *5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 25/06/2019 às 09:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836751-52.2014.8.12.0001 e código r7PpE81a.

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b) ***Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.*** *c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.*

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 25/06/2019 às 09:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836751-52.2014.8.12.0001 e código r7PpE81a.

idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

*10. **TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.***

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora. 12. Recurso especial não provido.

(STJ, REsp 1568244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j: 14.12.2016, DJe 19.12.2016).

Firmada essa premissa, há no caso em exame expressa previsão contratual do reajuste automático das mensalidades em razão da mudança da faixa etária do consumidor (p. 154/155 e 185/187), como pode ser visto das tabelas constantes dos aditivos contratuais do contrato vigente em 2014, época em que a autora e seu dependente completaram 70 anos, eis que nascidos em 27/02/1944 e 14/09/1944, respectivamente (p. 11/13).

Assim, diante da expressa previsão do aumento de valor da

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 25/06/2019 às 09:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836751-52.2014.8.12.0001 e código r7PpE81a.

mensalidade do plano de saúde em razão da alteração da faixa etária, basta saber se o reajuste adotado observa as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e se foram aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios.

Observa-se da documentação acostada, especialmente do laudo pericial de p. 315/345, que o contrato em análise foi firmado e aderido pela autora em 01/04/2001, quando a mesma contava com 57 anos de idade, e, ao completar 60 anos em 27/02/2004, antes, portanto, de contar com 10 anos de contrato, a mensalidade foi reajustada em 61,18%, bem como 10 anos depois, em 27/02/2014, ao completar 70 anos, adequada novamente em 31,01%, ocorrendo o mesmo com relação às mensalidades de seu dependente, em 14/09/2004 e 14/09/2014, respectivamente.

Outrossim, vislumbra-se do contrato e respectivos aditivos contratuais que a tabela por faixa etária conta com sete faixas etárias (0-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 e a partir de 70), o que está de acordo com disposto no art. 1.º da Resolução CONSU nº 6/98 que exige essa discriminação, redundando a última com a variação de 70 ou mais anos, e esta, por sua vez, com variável percentual não superior a 6 vezes o percentual da primeira, o que está de acordo com o paradigma repetitivo supra citado (REsp 1568244/RJ), visto que a mensalidade do plano de saúde na faixa etária de 0 a 17 anos era de R$ 142,65, enquanto que a mensalidade dos usuários na faixa etária acima de 70 anos era de R$ 703,85 (p. 185/187), resultando numa variação de 4,93.

Essa situação inclusive foi confirmada pelo laudo pericial de p. 315/345, senão observe-se:

> *4.1) Seguindo os critérios da Parte REQUERIDA, com base nas análises Periciais, temos que os reajustes decorrentes da mudança de faixa etária realizados no plano de saúde da Autora (e dependente), estão de acordo com o contrato firmado entre as Partes, com os preceitos da Lei 9.656/98 (dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) e das regulações da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, consoante as análises realizadas no item IV deste Laudo;*

Logo, não se vislumbrando majoração discriminatória das

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 25/06/2019 às 09:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836751-52.2014.8.12.0001 e código r7PpE81a.

mensalidades dos planos de saúde da autora e de seu dependente em razão da idade, tratando-se o caso de tão somente enquadramento etário inicial, o que não constitui qualquer ilegalidade, de rigor a rejeição do pedido autoral.

Posto isso, sem mais delongas e considerando tudo mais o que dos autos consta, **reconheço** a prescrição da pretensão condenatória dos valores ora cobrados anteriormente à 14/11/2011, com fulcro no artigo 206, §. 3.º, IV, do Código Civil, e **julgo improcedentes** os pedidos deduzidos por **Maria Marizete Santos Belchior dos Reis** em desfavor de **Unimed Campo Grande MS - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda**, já qualificados, o que faço forte nas razões supra alinhadas.

Atento ao princípio da sucumbência, condeno a autora, ora vencida, nas custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono adverso, os quais, considerando a natureza da causa e do trabalho desenvolvido, bem como o tempo exigido para tal desiderato, que exigiu o ingresso da causa em sua fase instrutória, fixo em 12% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Mérito resolvido, nos termos do art. 487, I e II, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, arquive-se, com baixa, mediante cautelas de estilo.

P.R.I.C

Campo Grande, 25 de junho de 2019.

Juliano Rodrigues Valentim
Juiz de Direito
assinado por certificação digital

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANO RODRIGUES VALENTIM, liberado nos autos em 25/06/2019 às 09:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836751-52.2014.8.12.0001 e código r7PpE81a.